

1500311-10.2021.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2274429/2021 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 15041064 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA,

1565831/21/020 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2274429 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO FELIPE FERREIRA

Prioridade Idoso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500311-10.2021.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500311-10.2021.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2274429/2021 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 15041064 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA,

1565831/21/020 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2274429 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO FELIPE FERREIRA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

DIEGO FELIPE FERREIRA, vulgo "Taubaté", já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 02h16min, na Rua Domingos Salto, nº 30, Centro, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista,

nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 01 fogão, 01 tanquinho de lavar roupas e 01 carrinho de mão, objetos avaliados em R\$750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação a fls. 117, pertencentes à empresa vítima "Papa Entulho Máquinas e Equipamentos".

A denúncia foi recebida no dia 13 de abril de 2022 (fls.183).

O acusado foi notificado (fls.231) e seu defensor apresentou resposta à acusação (fls.236).

Em instrução criminal foram ouvidas três testemunhas comuns e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

O Ministério Público, através de alegações orais, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu que a acusação fosse julgada parcialmente procedente.

Os debates foram substituídos por memoriais para a defesa.

A defesa do réu, por seu turno, memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.268/271).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 1565831/2021 (fls.03/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls.10), pelo auto de avaliação (fls.117).

A autoria é certa.

O réu, em solo judicial, negou os fatos. Disse que arrumou briga com uma pessoa de nome Cícero, dono de um bar, porque ele estava saindo com sua companheira Simone. Disse que tem processo em relação aos fatos com a pessoa de Cícero. Posteriormente, foi na delegacia em 13 de outubro de 2021 e não mais compareceu na delegacia. Disse que está sofrendo no sistema prisional e não cometeu esse furto.

No entanto, ouvido em solo policial (fls. 07), confessou os fatos, dizendo que havia invadido o local e furtado os bens, conforme aparecia nas imagens de câmeras de segurança e relatado pelo polícia civil.

O representante da vítima narrou que o furtador danificou duas câmeras de segurança. A empresa não é fechada e os objetos furtados estavam dentro do galpão. Disse que houve a destruição de duas câmeras de segurança do local para que não ocorresse filmagem dos fatos, mas que imagens de câmeras de segurança de um vizinho visualizaram uma pessoa saindo da empresa com os objetos em cima de um carrinho de mão. Houve a recuperação do carrinho de mão, sem rodas, que seria de propriedade da empresa vítima e nada mais.

Luciano Cleber Nunes, policial civil, disse que realizaram investigações sobre os fatos. Na lavratura do boletim de ocorrência tiveram acesso à imagens das imediações do estabelecimento vítima e identificaram como sendo o réu o furtador. Localizaram o réu, que espontaneamente compareceu na unidade policial, e acabou confessando a autoria do delito. O réu disse que o carrinho de mão furtado tinha entregado para Fernando Ramos, e este confirmou o que havia dito o réu. Em seguida, Fernando teria vendido o referido carrinho num ferro-velho na Vila Zalla e em conversas no local, confirmou-se que o dono do ferro velho havia comprado o carrinho de mão de Fernando, que também compareceu na unidade policial, sendo ouvido.

Marcelo Ghiraldi, guarda civil municipal, corroborou as alegações de seu colega de farda.

Dessa forma, a prova dos autos comprovou que a autoria dos delitos descritos na denúncia seria do réu.

Na fase policial, o depoimento de fls.08, ouvindo-se Fernando Ramos, foi no sentido de o acusado, após o cometimento do crime, deu o carrinho para a testemunha. No entanto, a testemunha disse ao réu que não tinha interesse no bem.

Com isso, não restam dúvidas sobre a autoria do delito imputada ao réu.

No entanto, o que não restou caracterizado nos autos foi a qualificadora de rompimento de obstáculo, pois o representante da vítima relatou que o local não possui portão fechado, mas apenas vigilância e, por isso, pelo réu, houve danos às câmeras de segurança. No entanto, não esperava o réu que câmeras de segurança de imóveis vizinhos à empresa teriam flagrado a ação criminosa. Assim, restou comprovado que o réu cometeu o delito de furto, mas na forma simples.

Passa-se, portanto, à fixação da pena, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Assim, tendo em vista as diretrizes do artigo 59 e 60 do Código Penal, mais precisamente a normalidade da conduta à espécie, fixa-se a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, um ano de reclusão e dez dias multa.

Não há atenuantes para serem reconhecidas.

No entanto, há circunstância agravante a ser considerada vez que a certidão de fls. 209/217 denota a reincidência do réu, pois possuidor de outras condenação.

Assim, aumenta-se a pena-base em 1/6, perfazendo o montante de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, que dá-se por definitiva, pela ausência de causas de aumento ou diminuição.

O regime inicial de cumprimento de pena, em razão da reincidência do réu, será o semiaberto.

Ante o exposto, julga-se parcialmente procedente a acusação penal para condenar DIEGO FELIPE FERREIRA (RG. 43.169.625), a cumprir, inicialmente em regime semiaberto (art. 33, § 2º, b), a pena de um ano e dois meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa, por infração ao artigo 155, caput do Código Penal. À mingua de elementos indicadores da real situação econômica do réu, cada dia-multa será calculado à razão de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, devendo ser atualizado, quando da execução, pelos índices oficiais de correção monetária (artigo 49, parágrafos 1 e 2 do Código Penal).

Observe que o réu não faz jus a conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, vez que não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, já que reincidente.

Pelos mesmos fundamentos, não se encontram presentes os requisitos para aplicação do sursis - artigo 77 do Código Penal.

O réu poderá recorrer em liberdade, pois não há elementos concretos nos autos para o decreto de prisão preventiva do réu.

Após o trânsito em julgado, o valor atribuído a título de multa deverá ser recolhido, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal.

É devida a taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's (art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03), a ser recolhida pelo condenado, após o trânsito em julgado. Por ser beneficiária da Justiça Gratuita, resta suspensa a cobrança.

Assim que ocorrer o trânsito em julgado da decisão, o nome do condenado deverá ser lançado no rol dos culpados.

Intime-se pessoalmente o réu, apresentando-se a ele os termos (positivo e negativo) de recurso voluntário.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 07 de dezembro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA